

- ○○(○)○ 성폭력 범죄 사건 관련 - 위규 직원 조사결과 보고

2021.10.08.(금) ○○○○ ○○○○ 직원(○○○, 직위해제)이 「성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 법률」 위반·긴급체포와 관련, 범죄 혐의에 대한 규정 위반 여부를 조사하여 징계 처분코자 함.

1 관련근거

- ☐ 긴급체포 : ‘21.10.08.(금) 자택에서 긴급체포(동향보고 접수)
- ☐ 수사개시 : ‘21.10.08.(금) ○○○○경찰서 수사개시 통보(우편 등기일 기준)
- ☐ 조사착수 : ○○○○처-4322(‘21.10.14.) 「조사착수 보고」

2 조사개요

- ☐ 위규 혐의자 인적사항

소 속	성 명	사 번	직종	직급	입사일	비고
○○○○소 (○○, ○)	○○○	2180****	○○	○급	2018.12.31	직위해제 (‘21.10.13)

- ☐ 범죄혐의 내용(3건)

- 2021.11.04.(○○○○경찰서): 범죄 수사결과 통보_(우편 등기일 기준)
 - 죄 명 : (고소) 「성폭력범죄의처벌등에관한법률」 위반(카메라등이용촬영)
- 2022.03.30.(○○○○경찰서): 범죄 수사결과 통보
 - 죄 명 : (고소) 「성폭력범죄의처벌등에관한법률」 위반(카메라등이용촬영물소지등)
- 2022.09.20.(○○○○경찰서): 범죄 수사결과 통보
 - 죄 명 : (현행범) 「특정범죄가중처벌법등에관한법률」 위반(보복살인등)

3

경과사항

연 번	일 시	세부내용	비고
1	2021.10.08.(금) [16:00경]	동향보고(1차, ○ ○○) 직원 긴급체포 - ○○○○경찰서 여성청소년과 ○○○팀장 역사 방문 PC, 사물함 등 방문조사 - 직원 자택에서 긴급 체포 - 48시간 이내 조사가능, 영장발부 시 구속가능	10.04 ~ 10.10 (휴가)
2	2021.10.08.(금)	공무원 등 범죄 수사개시 통보 (○○○○경찰서) [사건번호:2021-*****]	(1차)
3	2021.10.13.(수)	인사발령(직위해제 알림_○○처)	
4	2021.10.14.(목)	동향보고(2차) - 10.08.~09 : 경찰조사 혐의인정, 구속영장 신청 - 10.10. : 영장실질심사 결과 불구속 결정(방면)	
5		조사착수 보고(내부결재)	감사실
6		조사착수 통보(○○처)	감사실
7	2021.11.04.(목)	공무원 등 범죄 수사결과 통보 (○○○○경찰서) [사건번호:2021-*****] - 범죄혐의 인정되어 기소의견으로 ○○지방검찰청 송치	(1차)
8	2021.12.10.(금)	동향보고(3차) - 12.02.(목) 직원 아버지와 -전화 통화 시 검찰 송치 후 조사없이 대기 중(코로나19 관련 판단) - 직원 극단적 선택 정황 2차례 있었다고 전함	
9	2022.02.24.(목)	공무원 등 범죄 수사개시 통보 (○○○○경찰서) [사건번호:2022-*****]	(2차)
10	2022.03.30.(수)	공무원 등 범죄 수사결과 통보 (○○○○경찰서) [사건번호:2022-*****] 범죄혐의 인정되어 송치결정	(2차)
11	2022.05.31.(화)	15:00 1차 재판	
12	2022.07.12.(화)	15:00 2차 재판	
13	2022.08.18.(목)	11:00 3차 재판(검찰에서 9년 구형)	
14		동향보고(4차_형사사건 경과보고)	
15	2022.09.14.(수)	○○역 직원 사망사고 현행범(가해자)으로 체포	
16	2022.09.15.(목)	판결 예정(연기)	
17	2022.09.16.(금)	영장실질심사(구속영장 발부)	
18	2022.09.16.(금)	공무원 등 범죄 수사개시 통보 (○○○○경찰서) [사건번호:2022-*****]	○○역 사건
19	2022.09.20.(화)	공무원 등 범죄 수사결과 통보 (○○○○경찰서) [사건번호:2022-*****] 보복살인등 혐의에 대해 구속 결정	○○역 사건
20	2022.09.29.(목)	선고결과(성폭력 1,2차 병합/ ○○역 사건 별건으로 진행) ◆ 징역 9년 선고	

4

수사결과

□ 검찰·경찰 성폭력 범죄 수사결과(1,2차) [\[붙임참조\]](#)

○○○○경찰서

1-1. 공무원 등 범죄 수사개시 통보 : 2021.10.08.

- 수사기관 : ○○○○경찰서 - 사건번호 : 2021-***** (개시일 2021.10.07.) - 죄명 : (고소)성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영) - 피의사실 요지 : 피의자는 2019.00.00. ○○시 ○○에서 ○○○ 모르게 휴대전화 등 기계장치를 ○○하여 ○○○와의 ○○○를 촬영하는 등 ○○○ 의사에 반하여 촬영	1차 (개시)
---	------------

1-2. 공무원 등 범죄 수사결과 통보 : 2021.11.04.

- 수사기관 : ○○○○경찰서 - 사건번호 : 2021-***** (처리 2021.11.04.) - 죄명 : (고소)성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영) - 상황처리 : 범죄혐의 인정되어 기소의견으로 ○○지방검찰청으로 송치	1차 (결과)
--	------------

2-1. 공무원 등 범죄 수사개시 통보 : 2022.02.24.

- 수사기관 : ○○○○경찰서 - 사건번호 : 2022-***** (개시일 2022.02.15.) - 죄명 : (고소)성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영물소지등) - 피의사실 요지 : ○○○는 피해자 모르게 전자장치를 이용, ○○○와 ○○○하는 모습을 촬영하여 ○○○ 의사에 반하여 촬영한 촬영물을 불법으로 소지함.	2차 (개시)
--	------------

2-2. 공무원 등 범죄 수사결과 통보 : 2022.03.30.

- 수사기관 : ○○○○경찰서 - 사건번호 : 2022-***** (처리 2022.03.30.) - 죄명 : (고소)성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영물소지등) - 상황처리 : 범죄혐의 인정되어 송치결정	2차 (결과)
---	------------

○○○○지방검찰청

검찰 가해자에게 징역 9년 구형 : 2022.08.18. (3차 공판 결과_언론보도 내용 발췌_09.19.○○뉴스 등)

- 수사기관 : ○○○○지방검찰청 - 경과사항 : 가해자에게 ①성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반(촬영물등이용협박, 카메라등이용촬영) 등 혐의와 ②스토킹 처벌법 위반, ③정보통신망법 위반 등 5개 혐의로 재판에 넘겨져 2개 사건 병합하여 진행 - 검찰구형 : 2022.08.18. ○○○○지법에서 열린 3차 공판에서 가해자에게 징역 9년 구형	1차 + 2차병합
--	-----------------

□ 경찰 살인사건 수사결과(3차, ○○ 건)

○○○○경찰서

1-1. 공무원 등 범죄 수사개시 통보 : 2022.09.16.

- 수사기관 : ○○○○경찰서 - 사건번호 : 2022-***** (개시일 2022.09.15.) - 죄명 : (현행범) 살인 - 피의사실 요지 : 2019.09.14. 20:58경 ○○ 중구 퇴계로 지하 ○○○-1 ○○ 여 자화장실 내에서 ○○원인 피해자를 칼로 이용하여 사망에 이르게 한 혐의	○○역 살인사건 (개시)
--	---------------

1-2. 공무원 등 범죄 수사결과 통보 : 2022.09.20.

- 수사기관 : ○○○○경찰서 - 사건번호 : 2022-***** (처리 2022.09.20.) - 죄명 : (현행범) 특정범죄가중처벌법등에관한법률위반(보복살인등) - 상황처리 : 보복살인 등 혐의에 대해 기소(구속) 결정	○○역 살인사건 (결과)
---	---------------

5 징계 처분 적정성 검토

□ 위규 혐의자 징계처분의 적정성 [붙임참조]

○ 대법원 판례(수사·재판 중인 사건 징계가능 여부) → “가능”

- 형사사건이 유죄로 인정되지 아니하였거나 수사기관이 수사 중이더라도 징계처분할 수 있음(기소되어 재판계류 중이더라도 기다릴 것 없이 징계처분할 수 있음)
- 형사사건이 벌금 이하의 형, 면소, 무죄판결을 받아도 비위행위가 징계사유에 해당되는 한 따로 징계절차를 진행할 수 있음.
- 징계와 형벌이 각각 다른 것처럼 형사재판의 결과는 징계사유의 인정과 다른 것임
- ※ 징계사유가 인정되는 한 형사사건의 진행여부와 상관없이 징계처분하는 것이 원칙임.

○ 「지방공무원법」 해석(수사·재판 중인 사건 징계 가능 여부) → “가능”

- 징계 요구된 사건이 형사 입건되어 재판 중, 수사 진행 중인 때에는 유죄 또는 기소여부가 판명될 때까지 형사소추 1) 선행의 원칙을 인정하지 아니함.
- 단지, 예외적으로 사실관계 확인 필요성이 있는 경우 징계절차 중지에 대한 임의 조항임.

1) 형사소추 : 검사가 피고인을 기소하여 형사상 책임을 추궁하는 행위.

- 지방공무원 징계업무 편람(형사사건 지방자치단체 자체 조사) → “가능”
 - 징계혐의 사실의 인정은 형사재판의 유죄확정 여부와는 무관한 것이므로 유죄판결 전이라도 징계 혐의 사실은 인정될 수 있음.
 - 징계 혐의 사실인정은 무죄추정 2)에 관한 규정에 저촉된다고 볼 수 없음.
- 불법촬영 등 성범죄 비위행위자 처리 지침(행정안전부) → “가능”
 - 카메라 등을 이용한 불법촬영 등 고의성 디지털 성범죄는 비위 경중과 관계없이 반드시 중징계의결 요구.

6 위규 혐의에 대한 조사

□ 자체 조사결과

- 위규 혐의자 접견신청(○○구치소) : 대면조사를 위한 구치소 방문
 - 일 시: 2022.09.28. 13:38 ~ 14:12
 - 조 사 자: ○○○○처 ○○○ 팀장, ○○○ 부장
 - 조사방법: 조사자 질문에 대한 답변서 작성, 범죄혐의에 대한 규정위반 등 조사
- 위규 혐의자 조사결과(질의/ 응답) : “3개 혐의사실 모두 인정”
 - 2021.11.04. 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」 위반(카메라등이용촬영) 혐의에 대한 인정여부? → [답변: 인정]
 - 2022.03.30. 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」 위반(카메라등이용촬영물소지등) 혐의에 대한 인정여부? → [답변: 인정]
 - 2022.09.20. 「특정범죄가중처벌법등에관한법률」 위반(보복살인등) 혐의에 대한 인정여부? → [답변: 인정]
- ※ 위 3건의 형사사건과 관련, 공사 규정위반(품위유지 등) 인정여부? → [답변: 인정]

□ 법원의 판단(1심 선고/ 성폭력 범죄_1,2차 사건 병합)

- 2022.09.29. ○○○○지방법원 선고 : “징역 9년을 선고함”
 - 죄 명 : 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」 위반 및 「스토킹 처벌법」 위반
 - 선고명령 : 징역 9년, 80시간의 스토킹 치료, 40시간 성범죄 치료 (언론보도 발췌)

2) 무죄추정 : 헌법 제26조 ④항, 형사소송법 제275조의2 → 형사사건 피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정한다.

조사자 판단

- 위 위규 혐의자의 성폭력 범죄에 대한 수사기관의 수사결과, ○○○○경찰서로부터 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」 위반(카메라등이용촬영) 및 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」 위반(카메라등이용촬영물소지등) 혐의에 대해 **범죄혐의가 인정되어 송치**되었으며,
- ○○ 살인 사건과 관련, ○○○○경찰서로부터 「특정범죄가중처벌법등에관한법률」 위반(보복살인등) **혐의(현행범)로 기소(구속) 결정**되었음.
- 그리고 동인의 2건 성폭력 범죄와 관련, ○○○○지방법원에서는 5개 범죄혐의로 2022.08.18. 3차 공판에서 **징역 9년을 구형**하였음.
- 특히, 당초 ○○역 사건은 ○○○○경찰서 조사과정에서 **살인 혐의로 구속**되었으나 **보복살인으로 변경**되는 등 형법상 살인에서 「특정범죄가중처벌등에관한법률」의 보복살인으로 변경되어 **중한 처벌이 이루어질 것으로 보여짐.**
- 또한, 2022.09.28. 동인이 수감되어 있는 ○○구치소를 방문하여 **대면조사**를 실시한 결과, **3건의 범죄혐의를 모두 인정**하였으며, 이러한 범죄혐의로 인해 공사 규정 중 「취업규칙」, 「윤리강령」, 「임직원행동강령」 등에 대한 **공사 내부 규정 위반 사실을 스스로 인정**하였음.
- 결국, ○○○○지방법원(1심 선고)에서는 2022.09.29. 위규 혐의자의 3건의 범죄혐의 중 ○○역 살인사건을 제외하고 **성폭력 범죄(1,2차) 2건에 대한 판결**을 하였으며, 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」 위반 및 「스토킹 처벌법」 위반 혐의에 대해, **징역 9년**을 선고하였음.
- 따라서 이를 종합하여 1,2차 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」 위반 및 「스토킹 처벌법」 위반 등 위규 혐의자의 행위에 대해 **법원의 징역 9년을 받은 점과**, 징계 사유가 인정되는 한 형사사건의 진행여부와 상관없이 징계처분하는 것이 원칙이라는 대법원 관례(선고, 84누110/ 1984.09.11.) 등을 반영하여 **자체 징계처분을 추진코자 함.**

징계 조치(안)

- 위 위규 혐의자는 2018.12.31. 공사 사무직 공채로 입사하여 2021.10.13. 직위해제까지 ○○○○사업소 ○○(○○○)에 근무하며 “○○운영 제반 업무 수행”을 담당하던 자로서 공사 직원은 「취업규칙」 제6조(성실의무)에 따라 “법령과 사규 및 직무상의 명령 지시를 준수하며, 항상 공사를 보호하고 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다.”
- 또한, 「취업규칙」 제8조(품위유지 의무)에 따라 “직원은 직무의 내외를 불문하고 사회적 지탄의 대상이 되거나, 공사의 신뢰를 저하시킬 수 있는 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”
- 그리고, 「윤리강령」 제3조(임직원의 기본자세)에 따라 공사 임직원은 평소에 행하는 언행과 의사결정이 공사의 윤리적인 명성과 대외 신뢰도에 영향을 미칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다.
- 또한, 「임직원행동강령」 제4조(직무수행의 기본자세)에 따라 공사 임직원은 공직자로서의 품위가 훼손되는 성매매, 성희롱, 음주운전 등 사회적 책임이 따르는 법규 위반 행위를 하여서는 아니 된다.
- 그런데, 2022.09.29. ○○○○지방법원(1심 선고)으로부터 동인의 「성폭력범죄의 처벌등에관한특례법」 위반 및 「스토킹 처벌법」 위반 혐의에 대해 **징역 9년**을 선고 받았다.
- 또한, 2022.09.14. 다수가 이용하는 대중교통 수단인 ○○ ○○ ○○에서 **사회 공동생활을 침해하는 반인륜적, 반사회적인 범죄에 해당하는 극히 중대한 범죄행위**를 저질렀으며, 특히 같은 직장 동료들 근무지에서 업무 중 사망에 이르게 하는 등 **공공기관으로서 사회적 책임과 신뢰를 저버려 공사의 명예와 품위를 심각하게 훼손**하였다.
- 따라서 위 위규 혐의자의 이러한 행위는 「윤리강령」 제3조(임직원의 기본자세), 「임직원행동강령」 제4조(직무수행의 기본자세), 「취업규칙」 제6조(성실의무) 및 제8조(품위유지 의무)를 위반하여 공사의 명예를 심각하게 실추시킨 것으로 「인사

규정」 제57조(징계) 및 「인사규정 시행내규」 제54조(징계 등 양정기준)〔별표 12〕 “6. 성실의무 위반 아. 기타 및 7. 품위유지의무 위반 나. 그 밖의 성폭력/ 바. 기타 및 (비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우)”에 따라 **【파면】** 처분을 건의합니다.

붙임 : 1. 징계처분요구서 1부.
2. 관련자료 1식. 끝.